

1533367-24.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... entre os agentes pelo crime de roubo duplamente majorado, inclusive suas elementares e circunstâncias. As majorantes descritas na denúncia restaram suficientemente comprovadas. A causa de aumento do concurso de agentes é incontestada, pois provado que roubo contou com a participação efetiva de vários agentes, circunstância confirmada pelas palavras dos ofendidos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1533367-24.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO I e outros

Vítima:

ANDRE DOMINGUES DA SILVA JALBUT e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

17/08/2022

No dia 17 de agosto de 2022 às 14h40min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Réu: ÍTALO CORBELLARI SILVA (Réu preso por outro)

Advogada: Dr. REINALDS KLEMPES MARTINS BEZERRA inscrito na OAB/SP de nº 392.722

Réu: RENAN FERREIRA FERNANDES (Réu preso por outro)

Advogado: Dr. VICTOR MARTINELLI PALADINO inscrito na OAB/SP de nº 271.166
Vítima: ANDRÉ DOMINGUES DA SILVA JALBUT
Vítima: ELISABETH MARIA DOMINGUES DA SILVA JALBUT
Vítima: BEATRIZ DOMINGUES JALBUT
Testemunha/A: SEVERINO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ausente(s):
Testemunha/D: Dr. FABIO GUEDES ROSA

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réus presos por outros feitos, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que os réus permaneçam algemados. Nada mais.

Antes do início dos trabalhos, pela Dra. Promotora de Justiça foi dito que: Com relação ao pleito defensivo do corréu RENAN, entendo que não é o momento processual oportuno para a sua apreciação. Necessária se faz a oitiva das vítimas, até para verificar o conteúdo do pendrive apreendido nos autos.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. Assiste parcial razão à representante do Ministério Público. Considerando que não há elementos que indiquem a sua pertinência, até porque há cópias de imagens extraídas do vídeo no relatório de investigações acostado nos autos, indefiro o requerimento defensivo, por ora. Nada obsta, todavia, da d. Defesa reiterar o pedido, após a oitiva das vítimas.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as vítimas e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Severino e a defesa do corréu RENAN da oitiva da testemunha Dr. Fábio Guedes Rosa, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

As manifestações das partes se deram em audiovisual.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. EDSON VICENTE DE FARIAS NETO (qualificado à pág. 37), RENAN FERREIRA FERNANDES (qualificado à pág. 2), e ÍTALO CORBELLARI SILVA (qualificado à pág. 57) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, em razão dos fatos a seguir narrados na denúncia: No dia 24 de agosto de 2019, por volta das 14:00 horas, no interior do apartamento 132, do edifício situado na Avenida Agami, nº 62, bairro Moema, nesta Capital, os

denunciados EDSON VICENTE DE FARIAS NETO, RENAN FERREIRA FERNANDES, e ÍTALO CORBELLARI SILVA, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade das vítimas André Domingues da Silva Jalbut, Elisabeth Maria Domingues da Silva Jalbut e Beatriz Domingues da Silva Jalbut, joias em ouro, 06 (seis) relógios, um celular marca Apple, modelo Iphone 8, dinheiro e demais objetos descritos no boletim de ocorrência (fls. 14/18). Segundo se apurou, na data e local dos fatos, os denunciados Edson, Renan e Ítalo ingressaram no edifício em questão, alegando que visitariam um morador. Já lá dentro, arrombaram a porta da cozinha e entraram no apartamento da vítima André, anunciando o roubo, e em seguida amarraram-no nos pulsos e tornozelos, utilizando cabos de TV e de notebook. Depois, passaram a vasculhar o imóvel, à procura de dinheiro e ouro. Consta ainda, que em dado momento, chegaram no apartamento as vítimas Elizabeth (genitora de André) e Beatriz (irmã de André), sendo também rendidas e amarradas pelos pulsos e tornozelos. Beatriz ainda foi amordaçada com uma toalha porque começou a chorar. Os denunciados deixaram o apartamento por volta das 14:22 horas, subtraindo jóias, relógios, celular, dinheiro e demais objetos elencados no boletim registrado, deixando as vítimas amarradas. Depois de conseguirem se soltar, as vítimas acionaram a polícia. Durante as investigações, EDSON, ÍTALO e RENAN foram identificados e reconhecidos fotograficamente pelas vítimas, sendo o reconhecimento de Edson confirmado com o reconhecimento pessoal após cumprimento do Mandado de Prisão Temporária (fls. 84/86). Com relação ao denunciado ÍTALO, ele também foi identificado através dos fragmentos de impressões papilares, uma vez que o Laudo Pericial Papiloscópico M-3990/19 (fls.42/54) constatou que resultou positivo o confronto entre suas impressões digitais e aquelas coletadas numa caixa de metal que estava no quarto da vítima Elisabeth. Recebida a denúncia, foi determinada a citação dos acusados. Somente EDSON foi encontrado pessoalmente para tanto, razão pela qual, após a regularidade da citação editalícia dos acusados RENAN e ÍTALO, foi suspenso o processo e o tramitar do lapso prescricional com relação a eles. Posteriormente, os acusados RENAN e ÍTALO foram localizados pessoalmente, sendo revogada a suspensão do feito nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, sobrevida respostas à acusação pelas suas respectivas defesas. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia. Iniciada a instrução, foram ouvidas as vítimas e, após desistência homologada das demais oitivas pelas partes, foram realizados os interrogatórios dos acusados, ao final. Superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A defesa do corréu RENAN reiterou a manifestação ministerial. A defesa do corréu ÍTALO, por seu turno, também acompanhou a manifestação do Ministério Público. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é PROCEDENTE, devendo os acusados RENAN e ÍTALO serem condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal. Do percuente exame do acervo probatório reunidos nos autos, infere-se, seguramente, que a materialidade e a autoria do delito, bem como as majorantes, restaram seguramente comprovadas. A materialidade ficou evidenciada, conforme cópia do boletim de ocorrência, laudo pericial e auto de exibição/apreensão à pág. 19, sendo corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente pelas seguras e coerentes palavras das vítimas. A autoria também restou inquestionável, ficando satisfatoriamente que os acusados, agindo em concurso com o sentenciado EDSON, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram os bens destas. Os seguros elementos probatórios e os veementes indícios reunidos nos autos são suficientes para comprovarem a autoria delitiva pelos acusados. A prova produzida no contraditório judicial é conclusiva, apontando para a culpabilidade de ambos. O acusado RENAN FERREIRA FERNANDES, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados, só não se recorda muito do que aconteceu lá dentro, mas aconteceu o que as vítimas narraram. Não estava com a arma, mas ameaçaram as vítimas, verbalmente e saíram do apartamento. Não chegaram a agredir e nem

armamento, mas amarraram as vítimas. Está arrependido. Fez 21 (vinte e um) anos de idade. O acusado ITALO CORBELLARI SILVA, interrogado em juízo, confessou também a prática do crime. Sem arma, amarraram as vítimas, somente ameaças verbais e, depois, fugiram com os bens subtraídos. Era vendedor, na 25 de março. Os réus confessaram a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que as confissões dos réus não são elementos isolados nos autos, uma vez que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: as confissões têm valia, ainda mais porquanto corroboradas pelo restante da prova produzida, sendo aptas a fundamentarem a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a desconsideração delas. Outrossim, foram amplamente amparadas pelos demais elementos informativos e de prova dos autos.

O ofendido André, em juízo, relatou que reconhece o acusado, que carregava a placa n. 3, o qual foi perfilado com outras 2 (duas) pessoas. Não estava de máscara e nem de capuz. Teve contato visual com ele. Faz 3 (três) anos que aconteceu. Reconheceu por fotografia em sede policial. Descarta as pessoas de n. 1 e 2 no CDP Pinheiros IV. Foram exibidas várias fotos na delegacia e reconheceu a fotografia do RENAN. No CDP Osasco II reconhece o ITALO, o qual foi perfilado com outras 2 (duas) pessoas. Reconhece as fotografias, tanto pelo reconhecimento fotograficamente quanto pelos fatos, pois, com as fotos, conseguiu se lembrar melhor, pois o lapso temporal decorrido dos fatos para o reconhecimento fotográfico foi bem menor. Tem certeza quanto aos reconhecimentos pessoais. Foram 2 (duas) horas de um sábado, estava dormindo e foi acordado ou pelo barulho que o EDSON fez, dizendo ao depoente que era para ele ficar quieto, caso contrário, seria "coberto de porradas". ITALO e RENAN fizeram diversas ameaças, chamaram-no de pau no cu, perguntavam por dinheiro, por cofre. O depoente foi amarrado por cabos de celular e televisão. Ficou

principalmente o EDSON perto do depoente, enquanto ITALO e RENAN ficavam revezando. Durou cerca de 10 (dez) minutos a imobilização, bem como as ameaças constantes se deram nessa fração temporal. Perguntaram onde estava o dinheiro, indicou a carteira e, ato contínuo, disseram que “não é só isso, cuzão”, mostraram notas estrangeiras e diziam para que ele dissesse a verdade ou iam quebrá-lo. EDSON ficava mais perto do depoente e ITALO e RENAN ficavam menos tempo do depoente. Viram-no e o amarraram. Permaneceu o tempo todo amarrado. Depois de 10 (dez) minutos, a sua mãe e irmã entraram na casa e foram rendidas. Não chegou a ver esse momento, pois estava dentro do quarto, mas elas foram trazidas para dentro do quarto e, em seguida, foram amarradas em cadeiras e a sua irmã começou a chorar e o ITALO colocou algo na boca dela, para abafar o choro. Um tipo de pano. Começaram a recolher diversos bens da família. Crê que o prejuízo maior foi em razão das joias, não sabe o valor exato delas, são joias de família, ela teria dito que valiam entre R\$ 10.000,00 a R\$ 100.000,00. A totalidade de bens subtraídos superou o montante de R\$ 100.000,00. Do depoente foi subtraído um boné, o celular ele conseguiu manter consigo, pois estava debaixo dele e ele não havia percebido. Crê que fez os reconhecimentos fotográficos 3 (três) meses depois dos fatos. Foram exibidas algumas fotografias de outras pessoas. Não teve arma de fogo. Explorou bastante as câmeras, eles entraram às 14h05min e saíram do imóvel às 14h20min. As imagens eram as imagens externas da portaria. Eles saíram rápido. Essas imagens aparecem os acusados. As imagens foram fornecidas para a autoridade policial, em um pendrive. O pendrive contém vídeo. Quando diz que foi amarrado, os 3 (três) que o amarraram, EDSON deu a ordem, mas os 3 (três) participaram na sua imobilização, até porque viram que precisavam controlar o depoente o quanto antes. As imagens às págs. 29/30 pertencem ao vídeo, que foi entregue em um pendrive. A ofendida Beatriz, em juízo, afirmou que é irmã do André. Em CDP Osasco II, reconhece ITALO, o qual foi perfilado com outros 2 (dois) homens, com certeza absoluta. Já havia o reconhecido por fotografia. No CDP Pinheiros IV, não consegue reconhecer ninguém. Crê que o mais próximo é a pessoa de n. 3 (RENAN), mas está sem barba. Reconheceu os 2 (dois) por fotografia. Na época, RENAN tinha mais cabelo e barba. Reconhece as fotografias, que demonstram que RENAN tinha mais barba e cabelo, além de um rosto mais magro. Foi uma das piores experiências de sua vida. Voltava de um almoço com a sua genitora, surpreendeu-se com a porta do apartamento, que estava arrombada e, ao entrarem pela cozinha, foram surpreendidas por 3 (três) homens que estavam dentro do apartamento. Tem 2 (dois) cachorros no apartamento, ficou temerosa por eles, pois não os via, bem como pelo seu irmão. O seu irmão estava amarrado com todos os cabos de sua casa, basicamente, e a depoente e a sua genitora foram amarradas também. Amarraram as mãos e os pés de ambas. ITALO colocou uma camiseta na sua boca, pois estava ficando nervosa e estava fazendo barulho. Ficavam perguntando por mais dinheiro, por cofres, que eram árabes e tinham mais dinheiro. Jogavam as gavetas e armários ao chão. RENAN trouxe uma sacola que estava na casa e foi jogando os bens ali dentro, acharam um pouco de dinheiro e iam colocando ali dentro. Iam levando as coisas que iam encontrando, inclusive um boné do seu irmão, ficaram procurando cofres, esvaziando armários, batendo nas gavetas e nos fundos dos armários. Levaram joias e celulares. Em dado momento, disseram que iam sair e era para que eles permanecessem ali, xingavam o seu irmão constantemente, crê que ficaram uns 30 (trinta) minutos, apesar de que, na percepção da depoente foi uma eternidade. Crê que foi em torno de 30-40 (trinta a quarenta) minutos. Não viu nenhuma arma, só eram muito agressivos. Reconheceu fotograficamente os 3 (três) e um deles foi pessoalmente, o EDSON, inclusive a perícia foi até a sua casa para coletar digitais. Quem fez o boletim de ocorrência foi o seu irmão. A primeira vez que foi na delegacia crê que teve o reconhecimento pessoal do EDSON. Naquele primeiro dia que foi na delegacia, não se recorda que foram exibidas as fotografias, crê que elas só foram exibidas só na segunda vez que foi. Na segunda vez que teria ido, crê que foram exibidas as fotografias de outras pessoas e, depois, foram mostradas outras fotografias. Até comparavam com o vídeo do prédio. Como isso aconteceu, recebeu um monte de vídeos de assaltos em outros prédios, não sabe se as outras fotos apresentadas na delegacia eram de outros processos, mas viram outras pessoas, que não tinham nada a ver. A vítima Elisabeth, em juízo,

relatou que, no CDP Osasco II, reconhece o acusado RENAN, o qual foi perfilado com outras 2 (duas) pessoas. No CDP Pinheiros IV, reconhece o acusado ITALO, o qual foi perfilado com outros 2 (dois) homens. Reconheceu os 2 (dois) por fotografias, em solo policial. Renan tinha mais barba, o número 3. Saiu com a sua filha e, quando voltaram, por volta das 14h00, foram abordadas pelos 3 (três). Antes, viram que a porta estava forçada, crê que conseguiram enfiar alguma coisa na porta, forçaram e abriram a porta. Abordaram a depoente e a sua filha, gritando, levaram-nas para o quarto, onde o seu filho estava imobilizado, amarrado na cama. Ele foi acordado pelos acusados antes. Diziam para não gritarem, um deles era muito agressivo, eles amarraram a depoente a sua filha em 2 (duas) cadeiras, queriam cofre, queriam dinheiro, queriam dólar. Não tinham cofre. Jogaram tudo dos armários, tudo longe. ITALO enfiou uma camiseta na boca da sua filha e amarrou na boca dela e ameaçava constantemente o seu filho. Muitos xingamentos, muita violência verbal. Um ficava na porta, enquanto o outro ficava revirando a casa, em busca de bens de valores. Pegaram os pertences e jogaram tudo em um saco grande e saíram. Pegaram algumas joias de herança, alguns relógios, que ganhou por causa de sua aposentadoria. Tudo que tinha de joia e de valor foi levado. Não recuperou bem algum. O prejuízo foi muito grande suportado pela família. A cada ano, a sua mãe dava uma pulseirinha de joia, até os seus 15 anos, enquanto a sua mãe recebeu até os 25 anos, então ao total, 40 joias, sem contar os demais relógios e joias. Não sabe calcular direito. Crê que o prejuízo foi em torno de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Crê que todos estavam bem organizados. Crê que o acusado ITALO era o mais agressivo. Tinha o mais velho, que era o EDSON, esse parecia mais no papel de organização, mas todos estavam na mesma condição. Não sabe quando foram exibidas as fotografias, talvez nas duas vezes. Mas sabe que viu as fotografias, mas não se recorda se foi em uma ou duas ocasiões. Inclusive, havia gravações de outros eventos criminosos praticados pelos mesmos indivíduos pela internet. Não foi o delegado que apresentou as imagens referidas fora da delegacia. Quando do reconhecimento fotográfico, foram exibidas várias fotos e, dentre elas, conseguiram destacar os acusados. Havia pessoas diversas, não relacionadas aos fatos. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente aos réus a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que os ofendidos pormenorizaram as condutas dos acusados, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Reprisa-se a importância de que os reconhecimentos dos acusados em solo policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo servir como meios idôneos de prova para identificá-los como uns dos autores do roubo e fundamentar a condenação em seu desfavor. Ainda, referida prova coaduna com

as demais coligidas nos autos, o que a valida, por mais outra razão, como elemento probatório produzido durante a instrução processual. Nesta esteira, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. Conforme precedentes desta Corte, "o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso" (HC 29.644/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). 4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013). [...] 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 (um quarto) pelo concurso formal entre os quatro crimes de roubo, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas" (HC n. 363.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017). "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 157 E 226, IV, AMBOS DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO PESSOALMENTE EM JUÍZO.VALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.1. A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que "o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 1.000.882/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/11/2016). Decididamente, a prova oral produzida em juízo é consistente e suficiente para comprovar a autoria delitiva e o liame subjetivo entre os agentes pelo crime de roubo duplamente majorado, inclusive suas elementares e circunstâncias. As majorantes descritas na denúncia restaram suficientemente comprovadas. A causa de aumento do concurso de agentes é inconteste, pois provado que roubo contou com a participação efetiva de vários agentes, circunstância confirmada pelas palavras dos ofendidos. Indiscutível a adesão e solidariedade dos réus à empreitada delituosa, estando presentes o liame subjetivo entre os roubadores e os demais requisitos configuradores da majorante pelo concurso de agentes. Por último, também ficou suficientemente configurada a majorante da restrição da liberdade. As vítimas afirmaram que ficaram com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, circunstância que impossibilitou os ofendidos de oferecerem qualquer tipo de reação, ficando privados do direito de locomoção, ficando à mercê dos roubadores. As vítimas narraram inclusive, com detalhes, de como foram amarradas pelos réus, fortalecendo a certeza de que houve restrição de liberdade. Portanto, suas declarações confirmam que permaneceram mantidas privadas de sua liberdade de locomoção por lapso temporal desarrazoado e apto a configurar a causa especial de aumento em tela. Neste sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça: "Além do concurso de agentes e da ameaça com o emprego de arma de fogo, indubitosa a restrição à liberdade do ofendido, que foi amarrado pelos bandidos e mantido preso no quarto da residência. Aliás, a causa de aumento em exame deve ser proclamada independentemente do tempo de duração do constrangimento, porque a tutela do legislador teve em vista não só a liberdade da vítima, como também impedir que ela, além de suportar a subtração em si, ainda seja usada para viabilizar a plena

execução do delito e facilitar a fuga, sendo submetida, uma vez mais, a sério risco. E não se tem dúvida de que a vítima, em casos tais, é exposta a perigo potencial." (5ª Câmara Criminal, Ap. n. 0000893-87.2012.8.26.0028, rel. Des. Pinheiro Franco, j. 10.10.2013, v.u.). Frise-se que as restrições à liberdade das vítimas ultrapassaram tempo razoável e em circunstâncias que extrapolaram a grave ameaça componente do delito, ou seja, em tempo e em circunstâncias muito além daqueles necessários à consumação do roubo. Houve consumação do crime de roubo, ainda mais que não houve prisão em flagrante, nem foram os bens subtraídos recuperados. Enfim, infere-se, indubitavelmente, que ambos os réus agiram previamente ajustados e com unidade de desígnios com o sentenciado EDSON, todos aderindo ao empreendimento criminoso, mediante grave ameaça e, ainda, mediante restrição de liberdade das vítimas, subtraíram os bens descritos na denúncia. Assim sendo, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade destas ou extingam a punibilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas, individualmente, com observância ao método trifásico previsto no art. 68, do Código Penal. DOSIMETRIA. Inicialmente, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, a circunstância referente à causa de aumento outra que não seja relacionada a concurso de agentes (restrição da liberdade das vítimas) será sopesada individualmente, a título de circunstâncias do crime, na primeira fase. Superada essa ilação inicial, I. Com relação ao réu ITALO, observo que as consequências do crime foram deveras exacerbadas, ultrapassando a estrutura ínsita do tipo penal, mormente o prejuízo financeiro imenso sofrido pela família vítima. Ainda, a vítima Beatriz indicou traumas psicológicos em razão do ocorrido. Outrossim, os fatos se deram no lar dos ofendidos, evidenciando ainda mais a gravidade ímpar das circunstâncias nas quais o crime foi cometido. Demais critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, com exceção das circunstâncias do crime (vide ilação supra), encontram-se dentro da normalidade. Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), exaspero as penas-base para os montantes de 6 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso unitário. Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes e, desta feita, exaspero as penas em 1/3 (um terço), elevando-as para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no piso. À falta de elementos outro que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. II. Com relação ao réu RENAN, observo que as consequências do crime foram deveras exacerbadas, ultrapassando a estrutura ínsita do tipo penal, mormente o prejuízo financeiro imenso sofrido pela família vítima. Ainda, a vítima Beatriz indicou traumas psicológicos em razão do ocorrido. Outrossim, os fatos se deram no lar dos ofendidos, evidenciando ainda mais a gravidade ímpar das circunstâncias nas quais o crime foi cometido. Demais critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, com exceção das circunstâncias do crime (vide ilação supra), encontram-se dentro da normalidade. Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), exaspero as penas-base para os montantes de 6 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, diminuo as penas para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso unitário. Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes e, desta feita, exaspero as penas em 1/3 (um terço), elevando-as para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações

nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. Quanto ao regime inicial para as penas privativas de liberdade, as circunstâncias judiciais

previstas no art. 59, do Código Penal, são desfavoráveis a ambos. Cuidando-se de crime de roubo duplamente majorado, fixo o regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade, único regime que se apresenta como compatível com as condições pessoais dos acusados e com a necessidade de adequada repressão criminal no caso de crime de roubo (nesse sentido: JTJ 188/315; JTJ 186/286). Inquestionável que, em sede de roubo duplamente majorado o regime inicial para cumprimento das penas aplicadas deve ser o fechado, vez que a forma como é perpetrado demonstra a insensibilidade dos agentes, os quais, para a reinserção à sociedade, devem ser devidamente observados, em circunstâncias específicas que somente tal regime obriga. Por fim, o dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Inviável, em virtude da condenação em regime fechado pelo crime de roubo majorado, a concessão do benefício do art. 44, do CP, até porque não se mostra socialmente recomendável, no caso concreto. Por outro lado, também incabível a substituição, por força do teor do disposto no parágrafo primeiro, do artigo 69, do Código Penal. Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: I. o réu ÍTALO CORBELLARI SILVA (qualificado à pág. 57) às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, e; II. o réu RENAN FERREIRA FERNANDES (qualificado à pág. 2), às penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal. Os réus responderam soltos a este processo, não há notícia de terem obtido o regular trâmite deste processo e, em razão disso, poderão recorrer em liberdade. Transitada em julgado, lancem os nomes dos sentenciados no rol dos culpados. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão de regime fechado e, após cumprimento, expeçam-se guias de recolhimento definitivas dos acusados. Após, encaminhe-as. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, os réus, após orientação dos seus respectivos defensores, e na presença destes, renunciaram ao direito de recorrerem. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saíram os sentenciados cientes e intimados para efetuarem o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Após, expeçam-se os mandados de prisão decorrentes de sentença condenatória definitiva. 3. Com o cumprimento destes, expeçam-se as guias de recolhimento definitivas dos sentenciados. Saindo cientes e intimados para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no

complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EXe9stcpKylCiAB_QfwdBKIB-SLoweLF90cT6GrJezkciA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EfYcyQbHcAhKm7uN06W042UBneUyOLh-UR10zteN2tDCMg

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ETwXhN-4C7RHqr0FAHHbhWkBTfPIQu2yISh2krqfKkQKrg

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EXKa5fxoooNGrqgPHzK1tHABuF2qXVlojrJmWJU3-zJneA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EYdP2eRL-2VAny1fGdlxNI4BPxA1_t_GAYiDLotvnDYeww

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ec1eI4SYBWPomlyLI1dLi8Bjjvs9zSUBgQmF_jhoYjfwA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EVNP_gxu-P1Mm37kR2BmMmwB5mg1nwI_YXyEmyikhc9KMA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EYhWxeeb3-ZLgQxkf47pZucBZe7bqho70jqS4hssH5ESkw

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA